

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5525/2541

นาง ยุ พา จุฑาพัฒนานนท์ ในฐานะ ผู้
จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาย สุรัชย์ จุฑาพัฒนานนท์

โจทก์

นาย สุรพงษ์ จุฑาพัฒนานนท์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1754

อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754เป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก แต่คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส.ฟ้องขับไล่จำเลยให้ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของ ส. เจ้ามรดก แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่ เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ เพราะมิใช่เป็น คดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก หากแต่เป็นกรณีที่กองมรดกฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายสุรัชย์จุฑาพัฒนานนท์ ตามคำสั่งศาล จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันอาศัยอยู่ในตึกแถวพิพาทซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของนายสุรัชย์มาหลายปีแล้ว ที่ประชุมทนายาทของนายสุรัชย์มีมติให้

จำเลยทั้งสองออกไปจากตึกแถวดังกล่าว โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสองออกไปจากตึกแถวภายใน 30 วัน จำเลยทั้งสองไม่ยอม ทำให้กองมรดกของนายสุรัชย์ได้รับความเสียหายขาดประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาทกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาท

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ตึกแถวพิพาทและที่ดินไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของนายสุรัชย์ จุฑาพัฒนานนท์ แต่เป็นทรัพย์สินมรดกของนายสุชาติ จุฑาพัฒนานนท์ ซึ่งเป็นบิดาของนายสุรัชย์และจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 มิได้อยู่ในฐานะผู้อาศัยแต่ได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกพิพาทตลอดมาในฐานะทายาทโดยธรรมของนายสุชาติโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์ฟ้องคดีเกี่ยวกับมรดกเกิน 1 ปีนับแต่เจ้ามรดกตาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปเสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาประการแรกว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ดังกล่าวนั้นเป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกสำหรับคดีนี้ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสุรัชย์ จุฑาพัฒนานนท์ ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองให้ขนย้ายบริวารและทรัพย์สินออกไปจากตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนายสุรัชย์เจ้ามรดก แม้โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความเพราะคดีนี้มีใช่เป็นคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก หากแต่เป็นกรณีที่กองมรดกฟ้องขับไล่ผู้อาศัยอยู่ในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 1754 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ-สุวัตร์ สุขเกษม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ